2 매립·간척 토지의 분리과세 기산일과 취득일 정합성 제고(영§102⑦)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 매립·간척 토지 분리과세 적용일 ○ 공사준공인가일부터 4년 이내 - 공사준공인가일 전에 사용승낙이나 허가를 받은 경우에는 사용승낙일 또는 허가일부터 4년 이내	□ 매립·간척 토지 분리과세 시점을 취득 시기와 일치 ○ 공사준공인가일부터 4년 이내 - 공사준공인가일 전에 사용승낙이나 허가를 받은 경우에는 사용승낙일 또는 허가일부터 4년 이내 ⇒ **사용승낙일·허가일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날**부터 4년 이내

□ 개정 내용

○ **매립·간척 토지**의 **분리과세 적용 시점과** 취득세 **취득 시점*** **일치**

- '공사준공인가일 전에 사용승낙·허가를 받거나 사실상 사용하는 경우, **사용승낙일·허가일** 또는 **사실상 사용일 중 빠른 날**'부터 분리과세 **적용**

> *** 매립·간척 토지에 대한 취득일**
> ❶ 공사준공인가일
> ❷ 공사준공인가일 전에 사용승낙이나 허가를 받거나 **사실상 사용하는 경우 사용승낙일·허가일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날**

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

> **▌ 지방세법 시행령 부칙**
> **제1조(시행일)** 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.
> **제12조(분리과세대상 토지의 범위에 관한 적용례)** 제102조제7항제1호의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제102조(분리과세대상 토지의 범위) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 법 제106조제1항제3호사목에서 “대통령령으로 정하는 토지”란 다음 각 호에서 정하는 토지(법 제106조제1항제3호다목에 따른 토지는 제외한다)를 말한다. 다만 제9호 및 제11호에 따른 토지 중 취득일로부터 5년이 지난 토지로서 용지조성사업 또는 건축을 착공하지 않은 토지는 제외한다. 1. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 매립하거나 간척한 토지로서 공사준공인가일(공사준공인가일 전에 사용승낙이나 허가를 받은 경우에는 사용승낙일 또는 허가일을 말한다)부터 4년이 지나지 아니한 토지 2. ~ 12. (생 략) ⑧ ~ ⑫ (생 략)	제102조(분리과세대상 토지의 범위) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----------. ----------. 1. ----------사용승낙·허가를 받거나 사실상 사용하는 경우에는 사용승낙일·허가일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날---------- 2. ~ 12. (현행과 같음) ⑧ ~ ⑫ (현행과 같음)